رقم القضية في المحكمة الإدارية ٩٠٥ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٢٢٩٢ لعام ١٤٤٣هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٣/٦/٢٢هـ

المَوضُوعَات

منازعات إدارية أخرى - استرداد مبالغ للجهة الإدارية - رواتب وظيفية - الخطأ في صرف الرواتب - الانقطاع عن العمل - إقرار - الأجر مقابل العمل - مناط ضمان المال المعصوم - عدم الإعذار بالجهل والخطأ.

مُطالبة المدّعية (جامعة جازان) إلزام المدعى عليها باسترداد الرواتب المصروفة لها بعد إنهاء خدمتها للانقطاع عن العمل - عدم استحقاق الموظف للأجر إذا انقطع عن العمل المنوط به الأجر - الأموال المعصومة مضمونة حال إتلافها أو استهلاكها - إقرار المدعى عليها بصرف رواتب لها لعدة سنوات بعد انقطاعها عن العمل؛ مما يتقرر معه وجوب استرداد تلك الرواتب للمدعية - عدم قبول دفع المدعى عليها بظنها أن الرواتب المصروفة لها معاش تقاعدي؛ كون الخطأ وعدم العلم لا يعد مسوغاً لعدم ضمان المال المعصوم في حال إتلافه أو استهلاكه - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها باسترداد الرواتب للمدعية.

الوَقَائِع

تُجمل وقائع هذه القضية -بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم- في تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة بتاريخ ٦/٨/ ١٤٤٢هـ ذكر فيها: أن المدعى عليها

كانت تعمل موظفة بجامعة جازان وانقطعت عن العمل (غياب دون تقديم عذر) في تاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ وهو ما تعتبر معه في حكم مطوي القيد إعمالاً لنص المادة (٣٠) فقرة (ط) والتي تنص على: "مع مراعاة أسباب إنهاء الخدمة التي تنص عليها الأنظمة تنهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:... ط-الانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة"، إلا أن الموظفة المذكورة تقدمت باستقالة بعد ذلك في تاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ أي بعد انقطاعها عن العمل بـ(١٥) يوماً ولم تقبل استقالتها من صاحب الصلاحية وتم حفظ المعاملة نظراً لاعتبار خدمتها منتهية لانقطاعها عن العمل دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة، واستمرت المدعى عليها منقطعة عن العمل، إلا أنه استمر راتبها يصرف بالخطأ إلى تاريخ اكتشافه في نهاية شهر ١٤٤٢/٤هـ؛ الأمر الذي جعل الجامعة تصدر قرار طي قيد للمذكورة اعتباراً من ١٤٣٤/١١/١٢هـ، وحيث تقاضت المدعى عليها رواتب لتلك المدة حسب الكشف المرفق تقدر بمبلغ قدره (٤٩٨,٤٦٧,٦٨) أربعمئة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمئة وسبعة وستون ريالاً وثمان وستون هللة، تقاضتها بغير وجه حق، علاوة على سكوتها وعدم إبلاغها للجامعة بالأمر؛ ومن ثم فإن ما تقاضته من أموال الدولة بالخطأ يتوجب عليها إرجاعها لخزينة الدولة. وحفظاً للمال العام فإن الجامعة تطالب المدعى عليها بإرجاع تلك المبالغ للجامعة المنصرفة لها بطريق الخطأ حيث لا خلاف بين الفقهاء في أن من أتلف شيئاً من أموال بيت المال بغير

حق كان ضامناً لما أتلفه، وأن من أخذ منه شيئاً بغير حق لزمه رده، أو رد مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان قيمياً، وختم الصحيفة بطلب إلزام المدعى عليها بأن ترد لجامعة جازان مبلغاً قدره أربعمئة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمئة وسبعة وستون ريالاً وثمان وستون هللة قيمة الرواتب التي تقاضتها دون وجه حق، وأرفق نسخة من قرار طي القيد المؤرخ في ١٤٤٢/٥/٢٢هـ، ونسخة من سجل المسيرات الشهرية للمدعى عليها من شهر ١٤٣٤/١١هـ إلى شهر ١٤٤٢/٤هـ مثبت به المبالغ المالية المصروفة للمدعى عليها. فقيدت الدعوى قضية بالرقم المثبت بصدر هذا الحكم ثم أحيلت إلى هذه الدائرة، فنظرتها على النحو المفصل بمحاضر الضبط، وقد حصر ممثل المدعية الدعوى في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٤٩٨,٤٦٧,٦٨) ريال، وهو المذكور في الكشف المرفق مع صحيفة الدعوى. فقدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: أن موكلته كانت أحد منسوبي جامعة جازان، وسبق لها أن تقدمت بالاستقالة بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٥هـ، وغادرت مقر عملها بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، وهذا إجراء صحيح ومتوافق مع صحيح النظام استناداً على المادة (٢١٣) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والتي تنص على ما يلي: "لا تنتهي خدمة الموظف إلا بصدور قرار بقبول استقالته أو بمضي (ثلاثين) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز للموظف ترك العمل قبل التاريخ المحدد لقبول الاستقالة أو مضي مدة الثلاثين يوم دون البت في طلب الاستقالة ..."، ويترتب على تقديم الاستقالة انتهاء علاقة الموظف بالوظيفة وإنهاء إجراءاته من حيث

توقف رواتبه وإنهاء علاقته بشكل نظامي، وقرار المدعية طي القيد الذي أصدرته بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٧هـ اعتباراً من تاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ مع استرداد كامل المبالغ المصروفة لموكلته من تاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ شابه خطأ كبير وذلك بصدوره في غير حينه إذ كان الأولى بالجامعة إنهاء خدمات الموظفة حسب النظام، كما أنه تضمن استرداد كامل المبالغ المصروفة لها ولا يخفى أن هناك خطأ بيّن من المدعية، وعليها أن تتحمل تبعات خطئها من عدم اتخاذ الإجراءات النظامية وإنهاء خدمات موكلته حسب النظام، وختم المذكرة بطلب رد دعوى المدعية. فقدم ممثل المدعية مذكرة ذكر فيها: أنه يلزم من أخذ شيئاً من المال العام من أي طريقة أن يرده إلى محله، فلا خلاف بين الفقهاء في أن من أتلف شيئاً من أموال بيت المال بغير حق كان ضامناً لما أتلفه، وأن من أخذ منه شيئاً بغير حق لزمه رده أو رد مثله إن كان مثلياً، وقيمته إن كان قيمياً؛ فالمدعى عليها قد صرف لها هذا المبلغ عن طريق الخطأ، ويعني ذلك أن ذلك المال العام أصبح من حقها، كما أنه لم تقم المدعى عليها طوال السنوات التي كان المبلغ يصرف لها فيها بسبب أخطاء برمجية بإبلاغ الجامعة بهذا الخطأ بل استمرت بصمتها، وهذا فيه تبييت لنية أكل مال لا يحل لها أخذه شرعاً، كما أن الخطأ لا يبرر لها أخذ هذا المال ويجب عليها شرعاً رده، كما أنه لم يتم قبول استقالة المدعى عليها بسبب انقطاعها عن العمل قبل تاريخ تقديمها للاستقالة حيث انقطعت أكثر من (١٥) يوماً متصلة، وأرفق نسخة من طلب المدعى عليها الاستقالة مؤرخة في ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، ونسخة من خطابي عميد الكلية بتغيب المدعى عليها

من تاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ. فقدم وكيل المدعى عليها مذكرة ذكر فيها: أن تقديم موكلته الاستقالة كان بتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، وأن غيابها عن العمل قبل تقديم الاستقالة كان بسبب ظروف خاصة لم تمكنها من العمل، وتبين أن الكلية استلمت الاستقالة ولم تشعر موكلته بقبول الاستقالة من عدمه، لا كتابة ولا مشافهة، ويترتب على تقديم الاستقالة انتهاء علاقة الموظف بالوظيفة واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه من حيث توقف راتبه وإنهاء علاقته بشكل نظامي، وعلى المدعية تحمل تبعات خطئها لعدم اتخاذها الإجراءات النظامية المنصوص عليها في المادة (٢١٠) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، فلم تلتزم المدعية بتطبيق النظام وإنهاء خدمات الموظفة وإيقاف راتبها، وهذا مخالف للإجراءات النظامية، كما أن المدعية تعد مفرطة في حفظ المال العام ومتهاونة به وتلقي تبعات ذلك على الموظفة البسيطة التي كانت تعتقد أن هذا المال المودع في حسابها هو تقاعد نظراً لقلة مستواها العلمي حيث إنها تعلمت على كبر وبنظام محو الأمية وليس لديها من يستطيع إفهامها أن هذا المال المودع في حسابها ليس تقاعداً، وختم مذكرته بطلب رفض دعوى المدعية. وذكر وكيل المدعى عليها أن موكلته كانت منقطعة عن الدوام للفترة محل المطالبة، وذكر أن المبالغ محل المطالبة تم استلام موكلته لها، ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه، فقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ثم أصدرت هذا الحكم المبني على الأسباب الآتية.

الأسباب

بما أن دعوى المدعية محصورة في طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً قدره (٤٩٨,٤٦٧,٦٨) أربعمئة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمئة وسبعة وستون ريالاً وثمان وستون هللة، وهو المبلغ المثبت في الكشف المرفق مع صحيفة الدعوى المصروف للمدعية للمدة من تاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ إلى شهر ١٤٤٢/٤هـ؛ فإن نظر هذه الدعوى والفصل فيها من اختصاص المحاكم الإدارية ولائياً وفقاً للمادة (الثالثة عشرة/و) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ والتي نصت على ما يلي: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: و-المنازعات الإدارية الأخرى"، كما أن المحكمة مختصة مكانياً بنظرها والفصل فيها طبقاً للمادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على ما يلي: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وأما عن موضوع الدعوى، فإنه من الثابت أن المدعى عليها قد انقطعت عن مباشرة العمل لدى المدعية من تاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ وذلك ثابت بموجب خطاب عميدة الكلية رقم (٦١٥٩٢/٤١/٣٤) وتاريخ ١٤٣٤/١١/٢٧هـ، وخطابها رقم (٦٥٦١٣/٤١/٣٤) وتاريخ ١٤٣٤/١٢/١٩هـ، كما أنه ثابت ذلك بموجب الأصل إذ الأصل عدم الدوام حتى يثبت خلافه، كما أن وكيل المدعى عليها

قد أقر على موكلته أنها كانت منقطعة عن الدوام للفترة محل المطالبة التي هي من تاريخ ١٤٣٤/١١/١٢هـ إلى شهر ١٤٤٢/٤هـ، وإذا كان ذلك كذلك فإنه من المقرر شرعاً ونظاماً أن الموظف لا يستحق أجراً إذا كان منقطعاً عن العمل المنوط به الأجر والمترتب عليه الاستحقاق المالي، وبما أنه من الثابت انقطاع المدعى عليها للمدة محل المطالبة عن العمل المستحق بموجبه المال الذي صرف لها، وبما أنه من الثابت أيضاً بموجب إقرار وكيل المدعى عليها على موكلته استلامه للمبالغ محل المطالبة رغم انقطاعها عن العمل المستحق بموجبه المال الذي صرف لها، وبما أنه من المقرر شرعاً ضمان الأموال المعصومة في حال إتلافها أو استهلاكها؛ فإن المدعى عليها ملزمة برد ودفع المبالغ محل الدعوى للمدعى عليها؛ لأخذها لها دون وجه حق، وهو ما تنتهي إليه الدائرة. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليها بعدم علم موكلته وظنها أنه مرتب تقاعدي؛ إذ بفرض التسليم بذلك فإن ذلك ليس مسوغاً لعدم ضمان المال الذي استلمته، إذ الخطأ وعدم العلم من حيث الأصل لا يعد مسوغاً لعدم ضمان المال المعصوم في حال إتلافه أو استهلاكه.

لذلك حكمت الدائرة: في الدعوى رقم (٩٠٥) لعام ١٤٤٢هـ بإلزام (...) بأن تدفع لجامعة جازان مبلغاً قدره (٤٩٨,٤٦٧,٦٨) أربعمئة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمئة وسبعة وستون ريالاً وثمان وستون هللة.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.